

1509191-06.2021.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Desacato

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... sendo o local conhecido pelo tráfico de drogas, e tinham várias pessoas na rua. Narraram que visualizaram o réu em uma bicicleta, e com uma criança, e ao passar pela viatura, o réu gritou "seus ratos cinzas". Informaram, ainda, que pediram para o réu parar e colocar a mão na cabeça, mas este se negou, continuou andando, e os chamou de "vermes". Solicitaram apoio de outras equipes, e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509191-06.2021.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509191-06.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Desacato

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3038050/2021 - 01º D.P. AMERICANA, 17794014 - 01º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISRAEL COPERTINO DE ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

ISRAEL COPERTINO DE ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 331, do Código Penal, porque, na data e local descritos na denúncia, desacatou funcionário público no exercício de suas funções.

A denúncia de fls. 27/28, foi recebida em 13 de julho de 2022.

O réu foi citado pessoalmente (fls. 45).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas as vítimas/testemunhas arroladas, e o réu foi interrogado (fls. 58/59).

O Doutor Promotor de Justiça (fls. 66/68), entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada procedente.

Ao manifestar-se (fls. 70/74), a Doutora Defensora do réu requereu a sua absolvição, por falta de provas ou atipicidade da conduta.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

Sobre o respeito que se deve à autoridade, já escrevia o jurista judaico-romano Paulo de Tarso, um dos precursores do Cristianismo, na sua Epístola aos Romanos, Capítulo XIII:

“1 Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores; porque não há autoridade que não venha de Deus; e as que existem foram ordenadas por Deus.

2 Por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação.

3 Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela;

4 porquanto ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada; porque é ministro de Deus, e vingador em ira contra aquele que pratica o mal.

5 Pelo que é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência.”

O desacato visa afrontar o Funcionário, diminuí-lo perante a opinião pública ou junto aos circunstantes, tratando-o com desprezo e desdém. Revela-se por gestos, comportamento e por palavras.

Segundo a jurisprudência, assim se caracteriza o delito:

APELAÇÃO CRIMINAL – Resistência e Desacato – Artigo 329 e artigo 331, ambos do Código Penal – Autoria e materialidade comprovadas – Palavra dos policiais confirmada com confissão parcial em inquérito – Não há que se falar em atipicidade das condutas – Acusado que insatisfeito com abordagem policial, resistiu à ordem de parada com agressões ao agente público, bem como proferiu xingamentos – O desacato ao funcionário público no exercício da função ou em razão dela, compromete sobremaneira a ordem pública e a segurança pública, demonstrando razoável grau de inadequação social, motivo pelo qual não há que se falar, também, em ausência de potencialidade lesiva, nem mesmo de afronta a Convenção Americana de Direitos Humanos – Condenação como medida de rigor – Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma adequada – APELO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0003015-53.2016.8.26.0539; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

“Nesse prisma, o bem jurídico protegido é o respeito à função pública, de modo que a vítima primária desse delito é o Estado, já o servidor ofendido é apenas o sujeito passivo secundário. Frise-se, ainda, que desacatar significa: “menosprezar a função pública exercida por determinada pessoa. Em outras palavras, ofende-se o funcionário público com a finalidade de humilhar a dignidade e o prestígio da atividade administrativa.” (MASSON, Cléber. Direito Penal Esquemático. 4ª Edição, São Paulo: Método, 2014, p. 748). Com efeito, presumir que ofensas irrogadas contra a Administração e contra o funcionário público devam permanecer impunes não se coaduna com a lógica do ordenamento jurídico, nem com a própria Convenção Americana sobre Direitos Humanos, uma vez que esta assegura a impossibilidade de censura prévia à liberdade de expressão, o que não há no delito de desacato, na medida em

que a sanção é posterior à transgressão legal. É este, inclusive, o entendimento jurisprudencial mais recente: "Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela continua a ser crime, conforme previsto no art. 331 do Código Penal." STJ. 3ª Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antônio Saldanha Palheiro, J.: 24/05/2017. Ademais, a derrogação de dispositivo do ordenamento jurídico somente pode ocorrer por norma interna, não se admitindo que tal ocorra por legislação emanada de autoridades estrangeiras. "APELAÇÃO CRIMINAL. Desacato. Sentença condenatória. Defesa alega, preliminarmente, a ocorrência de revogação do artigo 331 do Código Penal, pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Inocorrência. No mérito, intenta a absolvição, em razão da insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Absolvição que não se mostra possível. Condenação bem embasada nos elementos probatórios constantes dos autos. Conversão da pena. Possibilidade. Recurso provido, em parte, para converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos" (TJSP, 1ª Câ. Dir. Crim., Des. Péricles Piza, Ap.Crim. nº 0002919-02.2012.8.26.0564, v.u., j. em 24/11/2014).

"DESACATO - ART. 331 DO CP - Incompatibilidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos - Inocorrência - Absolvição por insuficiência de provas Inadmissibilidade - Palavra da vítima, em consonância com a prova testemunhal - Pena mantida - Recurso não provido" (TJSP, 13ª Câ. Crim., rel. Des. Renê Ricupero, Apel. nº 0010861-28.2011.8.26.0562, j. 17/10/2013). (Ap. nº 0002372-72.2016.8.26.0482, 3ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Toloza Neto, 18.12.2018)

DESACATO - Ofensas irrogadas a policiais no exercício de suas funções e em razão das mesmas - delito caracterizado - Indeferimento.214 - Configura-se o crime de desacato e não contra honra, o fato de o agente, em razão da intervenção de policiais, no exercício de suas funções, no deslinde de um tumulto criado em posto de gasolina, lançar contra os mesmos expressões ofensivas no sentido de menosprezá-los. RJDACRIM VOLUME 1 JANEIRO/MARÇO 1989 PÁG.: 222 RELATOR:- LUIZ PANTALEÃO

DESACATO - Advogado que, na defesa de seu cliente, exalta-se passando a atacar o Juiz com palavras aviltantes e comportamento acintoso - Delito, em tese, caracterizado - "Writ" denegado.175 (a) - Aquele que embora no "manus" da defesa de seu cliente, extravasa, passando a atacar o Juiz que preside o ato, que naquela oportunidade representa a lei, revestido da autoridade jurisdicional, através de palavras aviltantes e comportamento acintoso, pondo em dúvida a sua imparcialidade abandonando a defesa do cliente e a sala de audiência em altos brados, em tese, comete o delito de desacato. RJDACRIM VOLUME 2 ABRIL/JUNHO 1989 PÁGINA: 185 RELATOR:- RIBEIRO DOS SANTOS.

DESACATO - Funcionário que já encerrou o expediente do dia - Atipicidade não reconhecida.166 (b)- A lei penal não autoriza distinção entre o Funcionário que se encontre no horário de expediente ou fora dele e o certo é que pode o Funcionário Público exercer suas funções não só nos limites físicos de seu gabinete, além de, propter officium poder ser agravado em sua honra independentemente do local em que se encontre. RJDACRIM VOLUME 3 JULHO/SETEMBRO 1989 PÁGINA: 185 RELATOR:- MARREY NETO

As vítimas, policiais militares, confirmaram as ofensas pelo acusado. Disseram que estavam em patrulhamento, sendo o local conhecido pelo tráfico de drogas, e tinham várias pessoas na rua. Narraram que visualizaram o réu em uma bicicleta, e com uma criança, e ao passar pela viatura, o réu gritou "seus ratos cinzas". Informaram, ainda, que pediram para o réu parar e colocar a mão na cabeça, mas este se negou, continuou andando, e os chamou de "vermes". Solicitaram apoio de outras equipes, e conseguiram efetuar a abordagem, sendo que a criança ficou aos cuidados da mãe. Por fim, deram ordem de prisão, momento em que ele resistiu e foi necessário usar força para algemar o réu, mas foi encaminhado a Delegacia.

São irrelevantes as pequenas contradições da prova testemunhal, em razão das próprias imperfeições humanas, máxime quando as testemunhas concordam sobre pontos e circunstâncias essenciais. Segundo Borges da Rosa:

“Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eumdem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas (“Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das vítimas e testemunhas não lhes retiram o valor probatório. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

Roubo simples tentado e ameaça – art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147, todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) – Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da narrativa pessoal de cada depoente – Condenação mantida Penas corretamente fixadas – Regimes inalterados, diante da inércia do MP Recurso defensivo improvido. (Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

APELAÇÃO – tráfico de drogas qualificado. Apelante que nega o delito. Testemunha de defesa sem credibilidade por contradições e inconsistência fática de sua fala, inclusive com determinação de processo para averiguar o falso testemunho. Testemunhas de acusação coesas quanto ao essencial. Pequeno desvio é derivado da condição de abordagem. Policial é testemunha como qualquer outra pessoa e impugnação a ele deve ser específica, determinada e não genérica pela origem. Art. 59, CP – pena fundamentada, critério trifásico obedecido, regime prisional com previsão legal. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Criminal 1500462-48.2018.8.26.0228; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/04/2020; Data de Registro: 20/04/2020)

Não procedem as alegações da defesa quanto à divergência/imprestabilidade dos depoimentos dos policiais. O depoimento dessas testemunhas tem o mesmo valor que o de qualquer outra, ainda mais quando a mera alegação de sua imprestabilidade vem desacompanhada do menor indício de prova, como no caso dos autos. O entendimento jurisprudencial não é diverso:

Resistência – Depoimento dos policiais – Testemunha presencial – Prova segura – Condenação mantida; Violência doméstica – Lesão corporal e ameaça – Crimes praticados sob efeito de álcool – Irrelevância – Dolo caracterizado – Autoria e materialidade bem comprovadas – Pena e regime corretos – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1501172-79.2019.8.26.0407; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osvaldo Cruz - 1ª Vara; Data do Julgamento: 11/03/2021; Data de Registro: 11/03/2021)

APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. (...). 4. Os depoimentos judiciais de

policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10).(...). (TJSP; Apelação Criminal 3004956-73.2013.8.26.0318; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Leme - Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/11/2017; Data de Registro: 17/11/2017)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. (...). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

PROVA - Depoimento de Policiais - Valor:70(a) - Os testemunhos de Policiais possuem validade jurídica e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis, inexistindo qualquer vedação legal, sendo certo que, a simples condição de Policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. (Apelação nº 1.179.625/0, Julgado em 22/02/2.000, 14ª Câmara, Relator: Oldemar Azevedo, RJTACRIM 47/274)

Não há nos autos prova de que os policiais tivessem intenção de prejudicar o réu, atribuindo-lhe falsamente a prática de crime.
CRIME DE AMEAÇA (artigo 147, caput, do Código Penal) - Vítima policial militar e condutora do réu, preso em flagrante - Declaração da vítima, policial militar, tanto na delegacia, quanto em Juízo, de que o réu disse que iria descobrir quem eram os familiares do ofendido - Ameaça proferida no momento em que era colhida a qualificação do réu, na cela - Vítima que reportou o fato a colega de farda - Colega de farda que, embora não presenciasse a ameaça, confirmou que a vítima lhe reportara o fato - Delito de ameaça que empresta especial relevância às palavras da vítima - Ameaça apta a causar mal injusto e grave - (...). (TJSP; Apelação Criminal 1500027-03.2021.8.26.0541; Relator (a): Fernando Antonio de Lima; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível e Criminal; Foro de Santa Fé do Sul - 1ª Vara; Data do Julgamento: 16/12/2021; Data de Registro: 16/12/2021)

O réu, ouvido em Juízo, negou a prática do delito, alegando que estavam passando com seu filho, e cumprimentou um colega, mas os policiais acharam que foi com eles.

Negou, ainda, que os chamou de “vermes” no momento da abordagem.

Preliminarmente, sua alegação acerca de estar cumprimentando terceiro, identificado apenas como “Rafael”, restou improvada. E, como é sabido, o ônus de provar incumbe a quem faz a alegação.

Ônus da prova é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal.

Segundo o artigo 156 do Código de Processo Penal “ a prova da alegação incumbirá a quem a fizer ...”.

No processo penal condenatório, cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes, etc.), o elemento subjetivo: dolo e culpa (deve provar a inobservância da cautela devida: imprudência, negligência ou imperícia).

Ao acusado cabe a prova das causas excludentes de antijuridicidade (legítima defesa, etc.), da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem em diminuição da pena (atenuantes, causas de privilégio, etc.), ou de benefícios, ou ainda de elementos subjetivos que o possam beneficiar (violenta emoção, etc.). Cabe, ainda, ao réu a prova da “inexistência do fato” se pretender a absolvição com base no artigo 386, I do CPP.

No entanto, a alegação de que teria apenas cumprimentado terceira pessoa não ficou comprovada nos autos, tendo em vista que a referida testemunha não foi apresentada em juízo. Ora, o réu apresenta alibi, sem, no entanto, comprová-lo. A alegação não comprovada de alibi é também indício que milita em desfavor do réu.

Além desses indícios, existe outro forte indício, que é a existência de outros processos em face do réu pela prática de crimes contra a administração (desacato, desobediência e resistência – fls. 14/15), o que, embora por si só não possa ser considerado como prova, fortalece a convicção judicial. Já decidiram nossos tribunais:

PENAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCENTE NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DUAS ESPÉCIES DE ENTORPECENTES. INDICATIVOS DE PRÁTICA CONTINUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. (...). 2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que o fato que ensejou o flagrante não constituiu evento isolado na rotina do recorrente, quer em razão da diversidade e da quantidade de drogas apreendidas (11g de cocaína, fracionada em 19 porções e 29g de maconha, fracionada em dois invólucros), quer em razão de ele ser reincidente específico, circunstâncias essas que formam indicativo de prática de traficância de forma continuada, a evidenciar a sua periculosidade social, o que é suficiente para justificar a segregação para o fim de garantir a ordem pública, prevenindo-se, assim, a provável reiteração delitiva. 3. Recurso ordinário desprovido. (RHC 64.919/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)

ANTECEDENTES CRIMINAIS - Utilização como prova - Impossibilidade:14(b) - Os antecedentes do acusado não constituem prova; contudo, inequívoca e capitalmente, reforçam convicção, quando evidenciam que o ato incriminado nada mais é do que rotina em seu proceder. (Apelação nº 1.035.97/8, Julgado em 03/02/1.997, 12ª Câmara, Relator: - Junqueira Sangirardi, RJTACRIM 34/69)

ANTECEDENTES - Influência na fixação do esgarmento - Ocorrência: 12(a) - Os antecedentes não constituem prova suficiente à expiação, mas fortalecem o convencimento judicial e influem na fixação do esgarmento, por expressa previsão

A respeito da prova indiciária, nesse sentido é o entendimento da doutrina: "A prova da autoria não se faz apenas por confissão espontânea ou por declaração das testemunhas, mas, muitas vezes, com base em prova meramente indiciária. Constitui erro crasso, como diz Mestre Frederico Marques, citando Vito Gianturco, o afirmar-se de que nenhuma presunção, por mais veemente que seja, dará lugar à condenação, pois tal assertiva equivaleria a abolir-se a prova indiciária do processo penal (MARTINS, Weber "O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal - Forense - Rio de Janeiro - 1995 - p. 459).

Como já entendido por nossos Tribunais:

APELAÇÃO - RECEPÇÃO DOLOSA PROVA INDICIÁRIA E CIRCUNSTANCIAL - CONDENAÇÃO VALIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade: Existindo provas indiciária e circunstancial concludentes, no que tange a existência da consciência da origem espúria do bem pelo agente, circunstâncias essas aliadas à palavra dos policiais que não teriam motivo algum para uma falsa inculpação, impossível de se cogitar a absolvição. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000710-58.2011.8.26.0091; Relator (a): J. Martins; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; ANTIGO Foro Distrital de Brás Cubas - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/08/2014; Data de Registro: 09/09/2014)

"O indício vale como qualquer outra prova e impossível o estabelecimento de regras práticas para apreciação do quadro indiciário. Em cada caso concreto, incumbe ao juiz sopesar a valia desse contexto e admiti-lo como prova, à luz do artigo 239 do Código de Processo Penal" (Ap.1070845/5, Rel. Renato Nalini, j. 06.10.1997, rolo 1132, flash 0194, fls.09).

Assim, os argumentos trazidos pela defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas contra o acusado.

Desta forma, pela prova dos autos, não pode alegar-se a atipicidade da conduta, posto que resta comprovado o dolo, ou seja, a intenção de ofender, humilhar, injuriar, causar vexame e/ou menosprezar o funcionário público em razão de suas funções.

APELAÇÃO CRIMINAL - DESACATO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - NÃO ACOLHIMENTO - Tendo o conjunto probatório demonstrado com segurança a prática do delito de desacato, inviável a absolvição - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0018076-11.2010.8.26.0006; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro Regional VI - Penha de França - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/10/2015; Data de Registro: 11/11/2015)

Portanto, pelas provas colhidas nos autos, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Em que pese a certidão de fls. 14/15, o réu é tecnicamente primário, desta forma, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção, para o desacato.

À míngua de circunstâncias atenuantes a serem consideradas, torno a pena definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto.

O réu poderá apelar em liberdade, tendo em vista que responde solto ao presente processo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu ISRAEL COPERTINO DE ALMEIDA à pena de 06 (seis) meses de detenção, no regime aberto, como incurso no artigo 331, do Código Penal.

Nos termos dos artigos 43 e seguintes, do Código Penal, em especial o inciso I, do art. 43, converto a pena privativa de liberdade em uma restritiva de direito, na forma de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, em favor de entidade filantrópica do Município.

Por fim, considerando ser o réu assistido pela defensoria pública, presumindo-se a insuficiência de recursos, isento-o das custas.

P. I. C.

Americana, 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA